

05/2577-10
06.01.2014

05/2579-1

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 454-VQD nömrəli Qanunla Vergi Məcəlləsinə (bundan sonra – Məcəllə) müvafiq dəyişikliklər edilmişdir.

Bununla bağlı qeyd edirik ki, Məcəlləyə əlavə edilmiş 218.4.5-ci və 219.3-2-ci maddələrə əsasən mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri kimi müəyyən edilmiş və onlara məxsus torpaq sahələri vergitutma obyektidir.

Notariuslar tərəfindən torpaq sahələrinin təqdim edilməsi üzrə müqavilələrin təsdiq edilməsi zamanı sadələşdirilmiş vergi 1 gün ərzində hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Məcəlləyə edilmiş dəyişikliklərə əsasən yaşayış fondlarının, həyatıyanı sahələrin torpaqları, vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqların təqdim edilməsi zamanı vergilərin hesablanması torpaq sahəsinin hər kvadratmetri üçün 0,5 manat olmaqla və Məcəllənin 220.8-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş ərazi üzrə əmsallar tətbiq etməklə hesablanır. Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlara münasibətdə isə əlavə olaraq Məcəllənin 220.8.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əmsallarda nəzərə alınır.

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə sadələşdirilmiş vergi hesablanarkən bu torpaqlar üzrə torpaq vergisinin dərəcəsi 1 şərti bal üçün 0,06 manat müəyyən edilir. Bu halda torpağın keyfiyyət qrupuna uyğun şərti bal Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 230 nömrəli qərarına əsasən müəyyən edilir.

Vergidən azadolma halları müəyyən edilmədikdə, notarius hesablanmış vergini "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 160-1-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə ödənilməsinə təmin etməlidir.

Sözügedən verginin hesablanmasına metodiki köməkliyin göstərilməsi məqsədilə 2016-cı il 16 dekabr tarixli 454-VQD nömrəli Qanun ilə Məcəlləyə edilmiş dəyişikliklər, müvafiq cədvəllər və Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 230 nömrəli qərarı məktuba əlavə olunur.

Məcəllənin bu tələblərinin təmin edilməsi tapşırıılır.

Qoşma: 7 vərəq, 1 nüsxə

**Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov



Yaşayış fondlarının, həyatı sahələrin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar	Baza məbləğ	Zona əmsal (220.8-ci maddədə nəzərdə tutulmuş əmsal - Yaşayış və qeyri yaşayış sahələri üçün nəzərdə tutulmuş əmsallar tətbiq edilir)	Yekun nəticə
(ümumi sahə kv2-lə) ____ kv2	0,5 manat	____ əmsal	____ manat

Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar (ümumi sahə kv2-lə)	Baza məbləğ	Zona əmsal (220.8-ci maddədə nəzərdə tutulmuş əmsal - Yaşayış və qeyri yaşayış sahələri üçün nəzərdə tutulmuş əmsallar tətbiq edilir)	VM 220.8-2-ci maddəyə əsasən əlavə əmsal	Yekun nəticə
____ kv2	0,5 manat	____ əmsal	Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndlərində - 1,5 Gəncə, Sumqayıt, Xirdalan şəhərlərində - 1,3 Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri, Şirvan, Mingəçevir, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalan şəhərlərində - 1,2 digər rayon (şəhər) və qəsəbələrində (kəndlərdə) 1,1	____ manat

Nümunə	Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 230 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir "Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilmiş şərti balları"	<i>I şərti bal üçün</i>	Hesablanmış verginin <i>2 misli məbləğinə vurulması</i>	Təqdim edilən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi (ümumi sahə ha)	Yekun nəticə
	_____ şərti bal	0,06 manat	X 2	_____ ha	_____ manat
	Torpaq sahəsinə nisbətə müəyyən edilmiş şərti bal 85 (Abşeron—Qobustan)	0,06	X 2	X 0,01 ha	0,102 manat

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8, I kitab, maddə 583; 2001, № 7, maddə 454, № 9, maddə 576, № 12, maddə 734; 2002, № 5, maddə 249, № 12, maddə 707; 2003, № 8, maddə 425, № 12, I kitab, maddə 671; 2004, № 1, maddə 1, № 11, maddə 887, № 12, maddə 980; 2005, № 2, maddə 61, № 8, maddə 688, № 12, maddə 1081; 2006, № 12, maddələr 1005, 1026; 2007, № 1, maddə 4, № 6, maddə 597, № 8, maddə 745, № 11, maddə 1053, № 12, maddə 1192; 2008, № 7, maddə 602, № 11, maddə 960; 2009, № 7, maddə 506; 2011, № 1, maddə 14, № 7, maddələr 588, 603, № 12, maddə 1115; 2012, № 6, maddələr 500, 513, № 7, maddə 652, № 9, maddə 841, № 12, maddə 1226; 2013, № 2, maddə 91, № 4, maddə 366, № 11, maddə 1278, № 12, maddələr 1483, 1486, 1495; 2014, № 2, maddələr 94, 98, № 7, maddə 770, № 8, maddə 957, № 10, maddə 1158, № 12, maddə 1525; 2015, № 1, maddə 11, № 12, maddə 1433; 2016, № 2, I kitab, maddə 207, № 3, maddələr 396, 402, № 5, maddə 848, № 6, maddələr 973, 974, № 7, maddə 1245, № 10, maddə 1603) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.42. 150-ci maddə üzrə:

1.42.1. 150.1.9-cu maddədə "yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi" sözlərindən əvvəl "torpaq, " sözü əlavə edilsin;

1.55. 206.1-ci maddədə "1" rəqəmi "2" rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.56. 218.4.3-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmununda 218.4.4-cü və 218.4.5-ci maddələr əlavə edilsin:

"218.4.4. fəaliyyət zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla, bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər;

218.4.5. mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini (bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş təqdim edilmə halları istisna olmaqla) həyata keçirən şəxslər.";

1.57. 219-cu maddə üzrə:

1.57.1. aşağıdakı məzmununda 219.3-2-ci maddə əlavə edilsin:

"219.3-2. Bu Məcəllənin 218.4.5-ci maddəsində göstərilən şəxslər üçün mülkiyyətində olan torpaq sahələri vergitutma obyektidir.";

1.58. 220-ci maddə üzrə:

1.58.1. 220.8-ci maddəyə aşağıdakı məzmununda ikinci və üçüncü abzaslar əlavə edilsin:

"Bu Məcəllənin 218.4.5-ci maddəsində göstərilən şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi bu Məcəllənin 206.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş torpaq sahələrinin hər kvadratmetri üçün 0,5 manat olmaqla, bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydada hesablanır. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə sadələşdirilmiş vergi

hesablanarkən bu maddə ilə müəyyən olunmuş torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə zona əmsalları tətbiq olunmur.

Bu Məcəllənin 218.4.5-ci maddəsində göstərilən şəxslər üçün kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar üzrə sadələşdirilmiş vergi bu Məcəllənin 206.1-1-ci maddəsinə uyğun olaraq hesablanmış torpaq vergisinin 2 misli məbləğində hesablanır.”;

1.58.2. 220.8.1-ci maddədə “Bakı şəhəri” sözlərindən əvvəl “və torpaq sahəsi” sözləri, “(binanın faktiki yerləşdiyi)” sözlərindən sonra “, habelə torpaq sahəsinin yerləşdiyi” sözləri əlavə edilsin;

1.58.3. aşağıdakı məzmununda 220.8-2-ci maddə əlavə edilsin:

“220.8-2. Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqları təqdim edən şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi bu Məcəllənin 220.8-ci maddəsinin ikinci abzası ilə hesablanmış məbləğə Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndlərində 1,5 əmsal, Gəncə, Sumqayıt, Xırdalan şəhərlərində 1,3 əmsal, Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri, Şirvan, Mingəçevir, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalan şəhərlərində 1,2 əmsal və digər rayon (şəhər) və qəsəbələrdə (kəndlərdə) 1,1 əmsal tətbiq edilməklə hesablanır.”;

Maddə 3. Bu Qanun 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 dekabr 2016-cı il.

*Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 29 dekabr tarixli
230 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir*

**Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati
rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı,
coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla
müəyyənləşdirilmiş
şərti balları**

Sıra №-si	Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar	Keyfiyyət qrupları	Bonitet şkalası	Torpaq vergisinin hesablanması üçün əkin, dinc və çoxillik əkmələrin altındakı torpaqların 1 hektarının şərti balları
1	Abşeron—Qobustan (Abşeron rayonu, Hacıqabul rayonunun Nəvahi-Atbulaq massivi, Siyəzən və Xızı rayonlarının düzən torpaqları, habelə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin mövcud hüdudundan kənarda olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları)	I II III IV V	100—81 80—61 60—41 40—21 20—1	85 70 60 25 —
2	Şabran—Xaçmaz (Xaçmaz rayonu, Şabran, Quba, Qusar və Siyəzən rayonlarının düzən torpaqları)	I II III IV V	100—81 80—61 60—41 40—21 20—1	121 89 57 35 —
3	Qanix—Türyançay (Balakən, Qax, Zaqatala, Şəki, Oğuz və Qəbələ rayonlarının düzən torpaqları)	I II III IV V	100—81 80—61 60—41 40—21 20—1	180 115 50 15 —
4	Şəki-Zaqatala (Balakən, Qax, Zaqatala, Şəki, Oğuz və Qəbələ rayonlarının dağ torpaqları)	I II III IV V	100—81 80—61 60—41 40—21 20—1	200 150 90 25 —
5	Qusar—Qonaqkənd (Qusar, Quba, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının dağ torpaqları)	I II III IV V	100—81 80—61 60—41 40—21 20—1	40 20 10 5 —
5 ^a	Xınalıq—Xaltan (Qusar və Quba rayonlarının orta və yüksək dağ torpaqları)	I II III IV V	100—81 80—61 60—41 40—21 20—1	38 24 23 8 —
6	Dağ—Şirvan (Şamaxı, İsmayıllı rayonları, Ağsu və Göyçay rayonlarının dağ torpaqları)	I II III IV	100—81 80—61 60—41 40—21	66 50 33 19

6 ^a	Qobustan—Nıllıllı (Qobustan rayonunun dağ torpaqları)	V	20—1	—
		I	100—81	58
		II	80—61	44
		III	60—41	29
		IV	40—21	16
		V	20—1	—
7	Gəncə—Qazax (Samux rayonu, Goranboy, Göygöl, Tovuz, Ağstafa, Şəmkir və Qazax rayonlarının düzən torpaqları, habelə Gəncə və Naftalan şəhərlərinin mövcud hüdudundan kənarda olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları)	I	100—81	60
		II	80—61	45
		III	60—41	38
		IV	40—21	26
		V	20—1	—
8	Mil—Qarabağ (Bərdə, Ağcəbədi, Beyləqan, Tərtər rayonları, Ağdam, keçmiş Ağdərə rayonunun ərazisi və Xocavəndin düzən torpaqları)	I	100—81	127
		II	80—61	102
		III	60—41	80
		IV	40—21	45
		V	20—1	—
9	Arazboyu (Füzuli, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarının düzən torpaqları)	I	100—81	56
		II	80—61	41
		III	60—41	37
		IV	40—21	20
		V	20—1	—
10	Daşkəsən—Gədəbəy (Gədəbəy, Daşkəsən rayonları, Goranboy, Göygöl, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa və Qazax rayonlarının dağ torpaqları)	I	100—81	42
		II	80—61	35
		III	60—41	26
		IV	40—21	16
		V	20—1	—
11	Laçın—Qubadlı (Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı rayonları və Zəngilan rayonunun dağ torpaqları)	I	100—81	29
		II	80—61	23
		III	60—41	17
		IV	40—21	11
		V	20—1	—
12	Dağ—Qarabağ (Şuşa, Xocalı rayonları, Xocavənd, keçmiş Ağdərə rayonunun ərazisi, habelə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının dağ torpaqları)	I	100—81	42
		II	80—61	30
		III	60—41	27
		IV	40—21	20
		V	20—1	—
13	Muğan-Salyan (Salyan, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Neftçala və Biləsuvar rayonları, Hacıqabulun Kürqırağı düzən hissəsi, habelə Şirvan şəhərinin mövcud hüdudundan kənarda olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları)	I	100—81	98
		II	80—61	92
		III	60—41	75
		IV	40—21	33
		V	20—1	—
14	Aran—Şirvan (Kürdəmir, Zərdab, Ucar, Yevlax, Ağdaş rayonları, Ağsu, Göyçay rayonlarının düzən torpaqları və Mingəçevir şəhərinin mövcud hüdudundan kənarda olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları)	I	100—81	84
		II	80—61	75
		III	60—41	65
		IV	40—21	30
		V	20—1	—
15	Lənkəran—Astara (Lənkəran, Masallı və Astara rayonlarının düzən torpaqları)	I	100—81	125
		II	80—61	117
		III	60—41	92
		IV	40—21	50
		V	20—1	—
16	Cəlilabad (Cəlilabad rayonunun düzən torpaqları)	I	100—81	73
		II	80—61	59
		III	60—41	47

		IV	40—21	—
		V	20—1	—
16 ^a	Üçtəpə—Təzəkənd (Cəlilabad rayonunun dağ torpaqları)	I	100—81	60
		II	80—61	48
		III	60—41	58
		IV	40—21	—
		V	20—1	—
17	Lerik—Yardımlı (Lerik, Yardımlı rayonları, Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarının dağ torpaqları)	I	100—81	35
		II	80—61	24
		III	60—41	18
		IV	40—21	—
		V	20—1	—
18	Şərur—Ordubad (Şərur, Sədərək, Babək, Ordubad və Culfa rayonlarının düzən torpaqları)	I	100—81	53
		II	80—61	40
		III	60—41	31
		IV	40—21	20
		V	20—1	—
19	Şahbuz—Paraqaçay (Şahbuz rayonu, Şərur, Sədərək, Babək, Ordubad, Culfa rayonlarının dağ torpaqları)	I	100—81	24
		II	80—61	18
		III	60—41	12
		IV	40—21	8
		V	20—1	—

Qeyd. Biçənəklər, örüşlər və otlaqlar (yay və qış otlaqları da daxil olmaqla) üçün torpaqların I hektarının şərti balları müvafiq kadastr qiymət rayonunun əkin, dinc və çoxillik əkmələrin altındakı torpaqların I keyfiyyət qrupu üçün müəyyənləşdirilmiş şərti ballarının 1/10 miqdarında qəbul edilir.